



訴願決定書

案 號： 1101030965

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 11 月 11 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101683645 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條

民法 第 1086、1089、12 條

訴願法 第 19、20、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101030965 號

訴願人 吳○盛

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 110 年 8 月 12 日新北環稽字第 00-000-000091 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 19 條規定：「能獨立以法律行為負義務者，有訴願能力。」、第 20 條第 1 項、第 3 項規定：「無訴願能力人應由其法定代理人代為訴願行為（第 1 項）。關於訴願之法定代理，依民法規定（第 3 項）。」，民法第 12 條規定：「滿 20 歲為成年。」、第 1086 條第 1 項規定：「父母為其未成年子女之法定代理人。」、第 1089 條第 1 項規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之。」。又訴願法第 77 條第 4 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…四、**訴願人無訴願能力**而未由法定代理人代為訴願行為，經通知補正逾期不補正者。」。

二、復按「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，1 份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。」，行政程序法第 72 條第 1 項、第 73 條第 1 項、第 74 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。又法務部民國（下同）93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號函釋略以：「按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），…無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。」。

三、查訴願人係 00 年 00 月 0 日出生，為未成年人，並無訴願能力，依前揭規定

，應以父母為法定代理人共同代理，惟本件訴願書僅由訴願人之父親吳○昌以自己之名義提起訴願，尚非適法，經本府以 110 年 9 月 7 日新北府訴行字第 1101713518 號函通知訴願人並副知訴願人之法定代理人（父親吳○昌及母親戴○倩）補正訴願書，訴願人應記載為受處分人（即訴願人吳○盛），由法定代理人（父親吳○昌及母親戴○倩）代為訴願行為，訴願書簽章處應載明訴願人及法定代理人之姓名同行簽名或蓋章。經查該函於 110 年 9 月 11 日送達至訴願人之住居所：「新北市○○區○○路 83 號 2 樓」時，郵務人員因未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，乃製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於送達處所信箱或其他適當位置，並將系爭處分書寄存於送達地之板橋站前郵局，揆諸前揭行政程序法第 74 條第 1 項、第 2 項規定及法務部函釋，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日（即 110 年 9 月 11 日）視為收受送達之日期，而發生送達效力，此有上開號函及其送達證書在卷可稽。惟本案經通知補正迄未補正，揆諸首揭條文規定，自應為~~不受理~~之決定。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 4 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 賴玟珪（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 11 月 11 日